

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 798/2535

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายใจ มาลาหอม กับพวก

โจทก์

นายโกศล ชัยพรมมา

จำเลย

นายโกศล ชัยพรมมา จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ อันควรสู่ศาลสูงจะได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานต่อไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

คดีสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวนซึ่งได้ถึงที่สุดแล้ว โดยเรียกจำเลยในสำนวนนี้ว่า จำเลยที่ 3

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายใจ มาลาหอมนายประไพพรเศษมณีนายอุทัยนามยานายผดุงพุทธระนายเพ็ญแสงสะอาดนายสนิทดอนอ่อนนายสมภารลีเจียวะระผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก 83 ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขแดง 171/2531 ของศาลชั้นต้น คืนหรือใช้เงิน จำนวน 432,500 บาท ที่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 93 และ 92)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 2 ปี ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 2 ปี ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ